# 电白麻岗“9·12一般亡人事故调查报告

来源：本网 发布时间：2025-04-22 10:54:40 阅读次数： 605

2024年9月12日接电白区麻岗镇政府工作人员电话反映，当天下午3时左右，邵*请邻居杨*到麻岗镇场填土方，杨*驾驶变型运输拖拉机装填作业时，疑因操作不慎，变型运输拖拉机侧翻压到杨*本人。120接群众报警后，麻岗镇卫生院及区中医院120急救车到现场抢救后判断杨*已死亡。

事故发生后电白区委、区政府高度重视,区有关领导及时作出指示，要求全力做好事故应急处置工作，及时做好家属安抚和社会稳定工作，迅速组织开展事故调查，查明事故原因，分清事故责任，依法对负有事故责任的单位和责任人进行处理。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经区人民政府批准，于2024年10月23日成立电白麻岗“9·12”一般亡人事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问谈话、调查取证、查阅资料、综合分析等，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

## 一、事故基本情况

（一）种植场基本情况

1.经营单位（个人）：邵*

2.经营类型：热带作物（属于棕榈科、槟榔属植物，是一种常绿乔木）

3.持证情况：未办理相关手续。

4.种植场规模：30.8亩。

5.土地性质：2022年11月1日，电白区麻岗镇双目村委会**村邵*和电白区麻岗镇牛门村委会**村代表杨*签订了《土地承包合同》，该种植位于麻岗镇牛门村委会**村*岭，租用期限25年，由邵*和邵*合伙经营。

（二）事故发生相关人员情况

**1、邵*，**男，户口所在地：广东省茂名市电白区麻岗镇

**2、邵*，**男，户口所在地：广东省茂名市电白区麻岗镇

**3、蔡*，**男，户口所在地：茂名市电白区马踏镇，与死者为工友关系。

**4、邵*，**男，户口所在地：广东省茂名市电白区麻岗镇，种植场主兄弟，与死者朋友关系。

**5、马*，**男，户口所在地：广东省茂名市滨海新区电城镇，麻岗镇卫生院实施抢救的医生。

6、**杨*，**死者，男，身份证：44092319820105****，户口所在地：电白区麻岗镇，拖拉机司机（区农机服务中心查实其未在该单位办理过机车注册登记手续及驾照档案）。

**二、事故经过及善后处理情况**

（一）事故发生经过。

邵*、邵*两兄弟在麻岗镇经营一槟榔种植场，其二人授权邵*为其寻找拉泥司机。2024年9月12日14时14分，邵*通过电话通知杨*到农场驾驶拖拉机运输泥工。当天15时许，杨*驾驶拖拉机到达邵*、邵*经营的种植场后，在驾驶拖拉机运输泥土经过山岭半山腰旁边的一条水坑处时，拖拉机侧翻导致自身被压。在现场附近驾驶挖掘机的农场工人蔡*发现后，于15时10分及15时12分拨打邵*的电话告知杨*受伤的情况及催促其赶紧回来。15时13分，蔡*拨打邵*的电话告知相关情况及让其拨打120、110电话求助。邵*获悉后拨打电话给邵*，邵*立即拨打120、110电话求助。邵*获悉后，立即拨打120及110电话求助，并驾驶车辆返回家换乘摩托车到杨*家中告知杨*母亲相关情况再赶赴现场。随后，蔡*驾驶挖掘机用挖斗将压在杨*身上的拖拉机顶开，再下车与刚赶回来的邵*一起将杨*转移到安全地点抢救。

（二）事故应急处置情况。

事故发生后，邵*获悉后拨打电话给邵*，邵*立即拨打120、110电话求助。邵*获悉后，立即拨打120及110电话求助，并驾驶车辆返回家换乘摩托车到杨*家中告知杨*母亲相关情况再赶赴现场。随后，蔡*驾驶挖掘机用挖斗将压在杨*身上的拖拉机顶开，再下车与刚赶回来的邵*一起将杨*转移到安全地点抢救。2024年9月12日15时40分，麻岗派出所民警、麻岗卫生院120急救医生几乎在同一时间到达事故现场。杨*经麻岗卫生院急救医生马*和电白区中医院120急救医护人员现场进行抢救无效死亡。

经评估，事故发生后各单位应急响应迅速，现场救援处置措施得当，应急处置有效。

（三）事故善后处理情况。

2024年9月12日，邵*与死者家属进行协商调解，达成初步协议，后期双方多次协商没有达成最终赔偿协议。善后事宜未得到妥善的解决，对社会造成一定的负面影响。

**三、事故原因及事故性质**

（一）直接原因。

杨*安全意识薄弱，在不具备拖拉机驾驶资格的情况下驾驶无牌证拖拉机私自承揽工作，违反了机动车安全生产操作规程，在斜坡路面作业时又不根据实际路况做好安全措施，导致了本次事故发生。

（二）间接原因。

邵*、邵*法律意识和安全意识淡薄，雇请不具备相应资质人员进行施工作业；未与施工人员签订协议明确各自施工安全职责，没有做好施工安全防护措施，未能保证足够安全投入，导致施工现场不符合基本的施工安全条件。

（三）性质认定。

经事故调查组调查认定，电白麻岗“9·12”一般亡人事故是一起一般运输生产安全责任事故。

**四、有关单位履职情况**

（一）区农业农村局。该局安全生产工作分工明确，落实局领导班子分管安全生产，三定方案也明确负责农机安全监管的股室职责。2024年以来，该局每季度定期组织会议研究部署农机

安全生产工作，扎实开展农机安全专项整治和安全生产大检查。1-11月，该局与公安交警联合执法17次，出动检查人员150人(次),累计检查农机车辆80余台次,排查隐患2起,企业自查1起,均确保整改率达到100%,发放宣传资料和小册子共计2240余份,悬挂宣传横幅50余条。电白区农业农村局基本履行了行业安全监管职责。但仍然还有部分无牌无证变型运输拖拉机上路行驶作业。

（二）区自然资源分局。该局安全生产工作分工明确，落实局领导班子工作分工，三定方案也明确森林资源管理与产业发展股负责监督凭证采伐、运输。根据《中华人民共和国森林法》及相关实施细则，砍伐果树是否需要办理采伐许可证，主要取决于果树种植的土地性质。如果果树种植在林地上，砍伐时需要向林业主管部门申请办理采伐许可证。如果果树种植在非林地上，如基本农田或耕地内，砍伐则不需要办理采伐许可证。此外，对于农村居民自留地和房前屋后个人所有的零星林木，包括果树在内，砍伐也不需要申请采伐许可证。综上所述，果树矮化后砍除是否需要办理采伐证，主要取决于果树种植的土地性质。林地上的果树需要办理，非林地上的果树则不需要。该局也提供位于麻岗镇的土地性质属于园地佐证材料，该局基本履行其安全管理职责。

（三）区应急管理局。该局安全生产工作分工明确，落实局领导班子分管安全生产，三定方案也明确安全监管职责。根据茂名市电白区应急管理局2024年度安全生产监督检查计划（电府函〔2024〕45号），今年以来共检查非煤矿山（含停产停建矿山）74家次，排查整治事故隐患108处。加强工贸企业安全监管。在强化常规检查的基础上，重点对人群密集、涉氨制冷、粉尘涉爆及涉有限空间企业加大安全监管。检查工贸企业195家次，排查整治事故隐患341项，已整改重大隐患1处。全区现有危险化学品、化工医药、加油站、烟花爆竹批发企业共104家，其中危险化学品重大危险源企业11家。均能严格落实危险化学品集中治理和三年安全专项整治行动，狠抓危险化学品重大危险源企业安全风险预警机制系统建设，深度开展危险化学品重大危险源、老旧装置、高危细分、“小化工”、加油站等安全专项整治，监督检查采取“监管执法+专家”模式，聘请专家80人次，对危险化学品重大危险源企业进行6轮全覆盖检查，发现隐患464项，责令企业落实整改闭环；全区现有烟花爆竹经营公司3家，2023-2024年度规划审批的烟花爆竹零售店304家。落实烟花爆竹安全监管联席会议制度，按季度召开会议部署并推进工作。以《茂名市烟花爆竹安全管理条例》《茂名市电白区打击非法生产经营烟花爆竹行为实施方案》等规范性文件为指导，不断加强烟花爆竹安全监管和“打非治违”工作，全年检查烟花爆竹经营（零售）点864家次。电白区应急管理局基本履行了行业安全监管职责。

（四）麻岗镇人民政府。该镇安全生产工作分工明确，落实镇领导班子工作分工，属该镇辖区管辖范围，业务股室没有及时消除隐患，间接导致该事故的发生。该镇在安全监管方面存在漏洞，履职尽责不够到位。

**五、对有关责任人员及责任单位的处理建议**

（一）事故涉及有关单位和人员的行政处罚

1.司机杨*（死者）本身在不具备变型运输拖拉机驾驶资格的情况下驾驶无牌证拖拉机私自承揽工作，违反了机动车安全生产操作规程，对事故负有责任，鉴于其已死亡，建议免于追究责任。

2.槟榔种植场主邵*、邵*法律意识和安全意识淡薄，雇请不具备相应资质人员进行施工作业；未与施工人员签订协议明确各自施工安全职责，没有做好施工安全防护措施，未能保证足够安全投入，导致施工现场不符合基本的施工安全条件。对事故发生负有责任。建议麻岗镇政府会同相关行业主管部门依法依职权作出调查处理。

（二）其他方面

鉴于电白区麻岗镇政府对事故的发生负有重要领导责任，应深刻汲取事故教训，持续改进工作，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处，建议麻岗镇政府向电白区人民政府作出深刻书面检查。区安委办对农业农村局、自然资源分局、应急管理局进行区内通报批评。

**六、事故防范和整改措施**

为深刻汲取“9·12”事故教训，引以为戒、举一反三，有效防范类似事故再次发生，特提出如下措施和建议:

（一）强化属地监管责任。麻岗镇政府要认真吸取本起事故教训，针对此次事故发生原因和暴露出来问题，进一步落实好网格化管理机制，在区农业农村局的业务指导下开展一轮拉网式农机安全生产大排查、大巡查，重点检查是否存在农机驾驶员无证操作、农用车辆无牌上路，变型拖拉机违规作业等现象，农机主在承揽工作或接受雇佣时与对方是否签订安全协议。要突出压实安全生产主体责任，督促其做好施工现场安全保障工作，落实安全防范措施，并联合行业主管部门加强对违法违规行为的查处工作。

（二）强化业务指导。区农业农村局要加强对农机化培训工作的组织领导，及时落实培训工作任务。要把农机人才队伍建设纳入当地农业农村人才队伍建设计划；要加强培训机构师资队伍和培训条件建设，合理利用现有各类培训资源，完善培训体系，提升培训能力。

（三）强化宣传引导。各镇（街）、相关管理部门要加大农机化培训宣传引导力度，促进培训工作健康发展。广泛通过新闻媒体、技能竞赛和专题讲座等形式，宣传农机化培训的作用和成效，提高影响力和认知度，营造有利于推动农业机械化培训工作的良好社会氛围。

分享到：



扫一扫在手机打开当前页



茂名市电白区人民政府 版权所有 主办单位：茂名市电白区人民政府办公室 服务热线：0668-12345
粤公网安备 44090402441033号 粤ICP备：10089134号 网站标识码：4409230003

适老化
无障碍服务

机关